

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 962/2530

นายประกอบ ตริสกุล

โจทก์

นางประไพ รักทองหรือเที่ยงตรง

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 248

โจทก์ฟ้องขับไล่จำเลยออกจากที่พิพาทอันอาจให้เช่าได้ ในขณะที่ฟ้องไม่เกินเดือนละห้าพันบาท แม้จำเลยจะให้การ ต่อสู้ว่าที่ดินพิพาทเป็นที่ขายตลิ่งอันเป็นสาธารณสมบัติของ แผ่นดิน ไม่ใช่ที่งอกอันเป็นที่ดินของโจทก์ ก็ถือไม่ได้ว่าจำเลยได้ให้การยกข้อต่อสู้เป็นข้อพิพาทด้วยกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ คดีของโจทก์จึงต้องห้ามมิให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยและบริวารของจำเลยทั้งหมดออกไปจากที่ดินโฉนดเลขที่ 14693, 14694, 14695 ตำบลบ้านโป่งอำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี รวมทั้งที่งอกริมตลิ่งของที่ดินทั้ง 3 แปลงดังกล่าวของโจทก์ กับให้จำเลยชำระค่าเสียหายให้แก่โจทก์เดือนละ 700 บาท นับตั้งแต่วันฟ้องไปจนกว่าจำเลยและบริวารของจำเลยจะออกไปจากที่ดินดังกล่าว ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกา เพราะต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 วรรคสอง

โจทก์จึงยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาสั่งว่า "โจทก์ฟ้องขับไล่จำเลยออกจากที่พิพาทซึ่งเป็นอสังหาริมทรัพย์ อันอาจให้เช่าได้ในขณะยื่นฟ้องไม่เกินเดือนละห้าพันบาทแม้จำเลยจะให้การต่อสู้ว่าที่ดินพิพาทเป็นที่ขายดิ่งอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ไม่ใช่ที่งอกอันเป็นที่ดินของโจทก์ ก็ถือว่าจำเลยได้ให้การยกข้อต่อสู้เป็นข้อพิพาทด้วยกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ฎีกาของโจทก์เป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง จึงต้องห้ามมิให้ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าวชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง"

(เสรี แสงศิลป์-สุชาติ จิระชาติ-อำนาจ เปล่งวิทยา)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>